

1502919-97.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... que o acusado praticou por duas vezes o crime de roubo majorado em questão, não sendo o caso de reconhecimento de delito único.

Nesse sentido: "Responde por roubos em concurso formal o sujeito que, num só contexto de fato, prática violência ou grave ameaça contra várias pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502919-97.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502919-97.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312219/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 21423929 - 04º D.P. GUARULHOS, 5612/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2312219 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON AUGUSTO PACHECO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

WELLINGTON AUGUSTO PACHECO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 19h20min, na Estrada Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 2.333, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Marcos Correa de Oliveira e mantendo a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, dois aparelhos de telefone celular, sendo um Samsung, avaliado em R\$ 250,00 e um Motorola, avaliado em R\$ 1.000,00, de propriedade da

vítima Marcos, assim como uma lixadeira profissional, marca Walt, modelo DWE 4212-B2, uma furadeira profissional de impacto, marca Walt, modelo N25213- B2, uma caixa de fusível, uma serra circular, marca Makita, modelo 5007N, uma máquina de solda elétrica, marca Esab Torquesa, uma mochila preta de ferramentas, avaliadas em R\$23.000,00, de propriedade da empresa vítima (cf. boletins de ocorrência a fls. 3/6, auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega a fls. 9/10 e fotografias a fls. 22/23) (fls. 44/45).

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (fls. 46/47).

O réu foi citado (fl. 60) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 64/65).

Em 02 de março de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 67/69).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e fl. 11), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fls. 09/10), fotografias (fls. 22/23), bem como pela prova oral trazida aos autos.

Da mesma forma, a autoria criminosa é incontestada e aponta para a participação do acusado, senão vejamos.

O acusado WELLINGTON AUGUSTO PACHECO, em solo policial, disse que, na companhia de outros dois indivíduos que não sabe o nome, endereço ou qualquer tipo de contato, pulou o muro do galpão a fim de subtrair ferramentas. Disse que abordaram o vigia, Marcos, e que subtraíram apenas as ferramentas. Que não subtraiu os celulares. Disse que permaneceu cerca de dez minutos dentro do galpão, tendo militares entrado no local e o capturado, momento que os outros dois indivíduos fugiram em desabalada carreira. Afirma que nem ele nem os comparsas estavam armados (fl. 19). Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que entrou sozinho no local apenas para furtar fios. Os outros dois agentes desconhecidos entraram no local ao mesmo tempo e, ao se depararem com a vítima, escalaram a situação para um roubo, o qual não teve qualquer participação. Disse que foi o outro agente que ameaçou a vítima e exigiu que ela abrisse o galpão. Como o galpão foi aberto acabou entrando no local para pegar algumas ferramentas. Não estavam armados. Negou ter pego o celular da vítima, não sabendo dizer onde o aparelho foi encontrado. Praticou o crime porque estava precisando de dinheiro.

A vítima MARCOS CORREA DE OLIVEIRA, em sede inquisitorial, disse que é funcionário da empresa Subterrâneo, proprietária do galpão. Afirma que estava no interior do galpão e que, na data e horário dos fatos, três indivíduos (dois na posse de armas de fogo) pularam o muro do galpão e abordaram o declarante, tendo anunciado o roubo e subtraído dois celulares, bem como as ferramentas cadastradas. Disse que os roubadores o mantiveram cerca de quarenta minutos no interior do galpão. Afirma que a Polícia Militar foi acionada e que, no momento em que os militares adentravam no galpão, dois dos indivíduos evadiram do local em desabalada carreira, não tendo sido capturados pelos militares. Disse que os militares lograram êxito em capturar WELLINGTON AUGUSTO PACHECO ainda no interior do galpão. Disse que WELLINGTON AUGUSTO PACHECO estava com um dos celulares e com as ferramentas, armazenadas em sacolas e mochilas. Relata que as ferramentas ainda estavam no interior do galpão e que um dos celulares não foi localizado (fl. 13). Em juízo, disse que foi abordado por três agentes enquanto trabalhava. Eles cortaram a luz. Não tem certeza se eles estavam armados, pois estava muito escuro no local. Disse que os agentes além de separarem ferramentas no local, também exigiram a entrega de seu celular. Explicou

que no momento em que os agentes pediram para abrir o portão, os policiais chegaram. Os agentes saíram correndo. Dois conseguiram fugir e um foi detido, ainda dentro do galpão. Só foi levada uma lanterna. Seu celular foi apreendido em poder do acusado. Explicou que na delegacia falou que os agentes tinham levado dois celulares, porque durante a ação escondeu um dos aparelho e achou que os agentes tinham encontrado e levado, mas depois acabou encontrando. Os roubadores ficaram no local por cerca de quarenta minutos. Não se recorda da fisionomia do agente. Não conseguiu fixar o rosto do indivíduo que foi detido no local, pois estava muito escuro, mas tem certeza que o rapaz preso era um dos roubadores.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo”

(Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.” (RJTACrim 42/235).

“Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

“Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

Os policiais militares ALESSANDRO CATRI PINHEIRO e CONSTANCIO MASCARENHAS DE QUEIROS, em sede extrajudicial, em depoimentos semelhantes, disseram que estavam em patrulhamento ostensivo, Viatura M44013, quando foram acionados, via rádio, para atender ocorrência de “roubo em andamento”. Relatam que foi noticiado, via rádio, que três indivíduos teriam adentrado em um galpão e que, possivelmente, estariam restringindo a liberdade de um dos funcionários no interior do estabelecimento. Afirmam que, de imediato, dirigiram-se para o local dos fatos. Narram que os militares pularam o muro do terreno do galpão e, no interior desse, depararam-se com o vigilante, MARCOS CORREA DE OLIVEIRA, e com um indivíduo, posteriormente identificado pelo nome de WELLINGTON AUGUSTO PACHECO. Disseram que Marcos narrou aos militares que WELLINGTON, na companhia de outros dois indivíduos que fugiram do local antes da chegada dos militares, teriam invadido o galpão, anunciado o roubo e subtraído dois aparelhos de telefone celular, bem como as ferramentas cadastradas. Disseram que Marcos relatou que os dois indivíduos que fugiram estavam armados. Os depoentes afirmam que realizaram busca pessoal em WELLINGTON e com ele foi encontrado um dos celulares subtraídos, bem como as ferramentas cadastradas, essas

estavam separadas e em sacos plásticos e mochilas (fls. 07/08).

Em juízo, o policial militar ALESSANDRO CATRI PINHEIRO disse que reconhecia o réu de uma ocorrência de roubo. Narro que no dia o copom noticiou indivíduos que pularam o muro de uma empresa e estariam cometendo um roubo. Disse que ao chegar no local se depararam com dois indivíduos já correndo, e o réu foi detido dentro do estabelecimento, juntamente com a vítima. Disse que o réu portava o celular da vítima e ferramentas. Não foi apreendida arma, mas a vítima teria dito que os roubadores que fugiram estavam armados. Negou conhecer o réu. Disse que ele não identificou os demais agentes. Segundo a vítima nenhum objeto foi levado. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da parcial confissão do acusado, acrescida das declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, em ambas as fases processuais, bem como das circunstâncias da prisão do acusado, que foi detido ainda no local, em poder dos bens/objetos que pretendia subtrair, forçoso reconhecer que restou demonstrada, de forma inequívoca, a participação de réu WELLINGTON nas ações criminosas retratadas nos autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A vítima apresentou versão pormenorizada, coerente e harmônica a respeito do crime, tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer justificativa para desacreditar na veracidade de tais declarações.

Nota-se, ainda, que o policial militar ouvido nessa data mostrou-se firme e uníssono ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os policiais motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato ao acusado, pessoa desconhecida, com quem não guardam relação.

Além da certeza da materialidade e da participação do acusado no crime, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação do réu,

agindo com outros dois indivíduos não identificados, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa, o que importa em reconhecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Seguindo esse entendimento: TACRSP: "Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível" (RJDTACRIM 23/96).

Ainda, nesse tocante, insta frisar que "não apenas aquele que comete ou pratica a ação típica incorre no crime previsto pela norma penal. Esta premissa, enquanto fundamento do concurso de pessoas, decorre justamente da possibilidade de que - pela divisão de tarefas - alguns agentes, apesar de atuarem na atividade ilícita, não realizem nenhum dos núcleos de tipo característicos do injusto culpável". (TJSC - Apelação Criminal n., de Joinville, Rel. Des. Torres Marques, j. em 19/08/2008). Por outro lado, entendo que não restou evidenciada, de forma inconteste, que o delito de roubo foi praticado mediante restrição de liberdade da vítima, já que o tempo em que o réu e seus comparsas permaneceram no local em poder da vítima não superou o necessário para a prática delitativa, o que afasta a majorante em questão.

Na mesma trilha, no tocante à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, está também não restou suficientemente comprovada, uma vez que embora tenha a vítima declarado na fase policial que os comparsas do acusado estavam armados na ocasião, nessa data, esclareceu que os roubadores chegaram a dizer que o matariam caso chamasse a polícia, mas não viu nenhuma arma, pois estava muito escuro no local, já que as luzes foram cortadas pelos agentes.

Se isso não bastasse, não foi apreendida qualquer arma.

Assim, a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado, o que impõe o afastamento da circunstância majorante estabelecida no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

Por outro enfoque, conforme demonstrado no decorrer da instrução, a despeito da negativa do réu, a prova oral colhida dá conta de que o réu e seus comparsas tentaram subtrair pertences de duas vítimas distintas (aparelho de telefone celular de propriedade da vítima Marcos, assim como ferramentas de propriedade da empresa vítima), sendo certo que o réu e seus comparsas estavam cientes de tais circunstâncias, sabendo que assim atingiriam patrimônios distintos, uma vez que a vítima foi firme em declarar que ali se de teriam separados as ferramentas existentes na empresa, o acusado exigiu a entrega de seu celular pessoal, eu inclusive foi apreendido em seu poder pela polícia. Em razão disso, forçoso reconhecer que o acusado praticou por duas vezes o crime de roubo majorado em questão, não sendo o caso de reconhecimento de delito único.

Nesse sentido: "Responde por roubos em concurso formal o sujeito que, num só contexto de fato, prática violência ou grave ameaça contra várias pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias (Damásio E. de Jesus, Código Penal Anotado, 9ª ed., p. 538)." (TACRIM SP, Ap. 1.371.061/8 Rel. Juiz CARLOS BIASOTTI, 15ª C.- J. 22.5.2003 Un.).

Ainda nesse sentido: "Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes." (HC 459.546/SP, j. 13/12/2018).

Na mesma linha é o recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 5. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte.

[...] 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, fim de afastar da primeira fase da dosimetria a consideração das passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude como circunstância desfavorável, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena" (HC n.º 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 12/2/2021) (Grifei).

Os dois delitos de roubo majorado foram praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, o que leva ao reconhecimento do concurso formal, conforme previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste ponto, diante do número de crimes cometidos (dois delitos), a pena deverá ser aumentada em 1/6 (um sexto).

Por fim, os crimes não se consumaram, uma vez que o réu foi supreendido pela polícia ainda no local, sem que tivesse logrado se apoderar dos bens. Nesse ponto, levando em conta o iter criminis percorrido, entendo que o réu chegou muito próximo da consumação delitativa, pois já havia ingressado no local, separado as ferramentas e celular que pretendia levar e se preparava para deixar o local, quando foi abordado pela polícia. Assim, entendo que deve ser aplicada a minorante em seu grau mínimo, ou seja de 1/3 (um terço)

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitativa, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado por dois delitos de roubo tentado majorados pelo concurso de agentes, afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na dosagem das penas, na primeira fase, embora primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 24), entendo que devem ser considerados nessa fase os valores e a natureza dos bens subtraídos (dois aparelhos de telefone celular, sendo um Samsung, avaliado em R\$ 250,00 e um Motorola, avaliado em R\$ 1.000,00, assim como uma lixadeira profissional, marca Walt, uma furadeira profissional de impacto, marca Walt, uma caixa de fusível, uma serra circular, marca Makita, uma máquina de solda elétrica, uma mochila preta de ferramentas, avaliadas em R\$23.000,00), fato que torna a conduta mais reprovável, além do delito ter sido praticado mediante invasão de propriedade particular. Desta feita, de acordo com as circunstâncias judiciais desabonadoras apontadas, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada um dos crimes, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem observadas. Observo que não há que se falar na presença da atenuante da confissão espontânea, já que o réu, embora tenha admitido a subtração, negou estar conluiado com os comparsas, negou ter tentado subtrair o celular da vítima, bem como negou ter empregado qualquer ameaça.

Na derradeira etapa, presente a causas de aumento do concurso de agentes, assim, acresço as penas de 1/3 (um terço), fixando-as em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa para cada um dos delitos de roubo tentado.

Presentes, ainda, a causa de diminuição de pena pela tentativa. Assim, pelas razões acima expostas, reduzo as penas de 1/3 (um terço), fixando as penas, em definitivo,

em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa para cada um dos crimes.

Os delitos de roubo foram praticados em concurso formal, assim, nos termos do artigo 70 do Código Penal, tomo a pena privativa de liberdade de qualquer um dos crimes, posto que idênticas (4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão), e aumento as penas de 1/6 (um sexto), pelas razões já acima expostas, totalizando a pena privativa de liberdade, em definitivo, em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão.

As penas de multa, a despeito do concurso formal, deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do CP, totalizando 18 (dezoito) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade da pena imposta e do fato do crime ter sido cometido mediante violência e grave ameaça, afora tratar-se de crime hediondo, impossível a concessão do sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em face da quantidade da pena aplicada e primariedade do réu, fixo regime inicial SEMIABERTO.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto por lei, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, a quantidade de pena aplicada faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR WELLINGTON AUGUSTO PACHECO, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. O artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO, em regime inicialmente SEMIABERTO, além do pagamento de 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 02 de maio de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA